

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3606/2531

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นาย เจริญ จริญ โยธิน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (7)

การที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยจัดให้มีบริการพูดวิทยุโทรศัพท์ที่ไปต่างประเทศและเรียกเก็บเงินค่าบริการนั้น ถือได้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับทำางานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น ดังนั้นสิทธิเรียกร้องสำหรับค่าบริการในการพูดวิทยุโทรศัพท์ที่ไปต่างประเทศดังกล่าวจึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้เช่าเครื่องโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์ และได้ใช้บริการของโจทก์พูดวิทยุโทรศัพท์ต่างประเทศระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2525 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2525 เป็นเงิน 20,312 บาท ขอให้ชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การประการหนึ่งว่าฟ้องขาดอายุความ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นฎีกามีว่า สิทธิเรียกร้องสำหรับค่าพูดวิทยุโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศของการสื่อสารแห่งประเทศไทยจะมีอายุความ 2 ปี

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165(7) หรือมีอายุความ 10 ปี ตาม
มาตรา 164

ปัญหานี้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีมติว่า การที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยจัดให้มี
บริการพูดวิทยุโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศและเรียกเก็บเงินค่าบริการในการพูด
วิทยุโทรศัพท์นั้น ถือได้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับทำการงาน
ต่าง ๆ และเรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ดังนั้น สิทธิเรียกร้องสำหรับค่าบริการใน
การพูดวิทยุโทรศัพท์ที่ไปต่างประเทศของการสื่อสารแห่งประเทศไทย จึงมีอายุความ
2 ปี โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2527 เพราะฉะนั้นสิทธิเรียกร้องค่าพูดวิทยุ
โทรศัพท์ที่เกิดก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2525 จึงขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้ค้าหรือผู้ประกอบการธุรกิจหมายความว่าทำกิจการเพื่อหากำไรเป็นปกติธุระ คำว่าค้าใน
การดูแลกิจการของผู้อื่นหรือค้าในการรับทำการงานต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 165(7)แม้จะใช้คำว่า service หมายความว่าถึงบริการหรือทำงาน ในมาตรา 575ในเรื่องจ้างแรงงาน แต่ก็คงหมายความว่าถึงรับทำการงาน ในมาตรา 587ซึ่งถ้าเป็นการรับทำจนสำเร็จก็เป็นจ้างทำของ ฉะนั้น ถ้าทำเป็นการค้าจะเป็นจ้างแรงงานหรือจ้างทำของผู้รับจ้างเป็นการค้าก็อยู่ในความหมายของมาตรา 165(7) ได้ โดยมีอายุความเรียกสินจ้าง 2 ปี จิตติ